

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2534 นาย สม พงษ์ สาธุไธ
นาง นิตยา เจนสัจจวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 307

จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดและตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 อ้างว่าที่ดินสองแปลงพร้อมอาคารพาณิชย์ที่ยึดมาบังคับคดีติดจำนองเจ้าหนี้รายอื่นรวมกับที่ดินของจำเลยอีกหลายแปลงพร้อมอาคารพาณิชย์ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าภายหลังศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยจำเลยได้นำเงินสดไปวางที่กรมบังคับคดีเพื่อชำระหนี้รายอื่นแล้ว และได้ขอปลดหนี้จำนองอีกรายหนึ่งในวงเงินสิบหกล้านบาท จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คจำนวน 214,917.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำนวนสองแปลงพร้อมด้วยอาคารพาณิชย์ของจำเลยซึ่งติดจำนองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด ร่วมกับที่ดินอีกเก้าแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินต้น 12,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดในวันที่ 19

พฤษภาคม 2530 ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงให้งดการขายไว้ และประกาศขายใหม่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2530

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นงดการขายทอดตลาดไว้ และตั้งผู้จัดการ อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยมีเจตนาประวิงเวลาขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด ไม่มีเจตนาจะชำระหนี้ให้โจทก์ และจำเลยมีหนี้สินอื่นอีกมากคงไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้ ขอให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว พิพากษายกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์แก้อุทธรณ์เองจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า นับแต่ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยจำเลยได้นำเงินสดไปวางที่กรมบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ให้นายสุรัชย์เรียบร้อยแล้วและได้ขอปลดจำนองต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัดในวงเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จึงไม่สมควรตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ตามที่จำเลยขอ

พิพากษายืน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์แก้ฎีกาเอง จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ